

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9121/2560

นางนงลักษณ์ บรัดเกต
นายสัมพันธ์ ชมภูวิเศษ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคหนึ่ง, มาตรา 296 วรรคสาม (เดิม)

คดีนี้ตามคำร้องของจำเลยอ้างว่า การออกหมายบังคับคดีของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากจำเลยได้ปฏิบัติตามคำพิพากษามายอมถูกต้องครบถ้วนแล้ว อันเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวข้องกับสิทธิในการร้องขอ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา มิใช่เรื่องที่จำเลยอ้างว่าหมายบังคับคดีของศาลชั้นต้นออกให้ตามคำขอของโจทก์ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะ 2 ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ไม่อยู่ในบังคับบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคหนึ่ง (เดิม) ที่บัญญัติให้จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสาม (เดิม)

(จิรนิติ หะวานนท์-บุญมี จิตะศิริ-พิศิษฐ์ สุดลาภา)

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง - นายธนะ สุจริตกุล

ศาลอุทธรณ์ - นางกาญจนา ฤทธิพิศ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ458/2557

ต้น

หมายเหตุ